

【제 목】: 「회계규정 시행세칙」 규정 개선 필요(현지조치)

【내 용】

- ☆부는 공정·타당하고 일관성 있는 회계업무를 수행하기 위하여 「회계규정」, 「회계규정 시행세칙」에 따라 수입 및 지출, 자금 운용 등에 관한 업무를 수행하고 있다.

가. 「회계규정 시행세칙」 문구 오류 표기

- 우리 원 「회계규정 시행세칙」 제30조제2항 따르면 임시결산을 하는 때에는 제4호의 “예산대비결산수지명세서”를 포함한 결산 서류들을 작성하여야 하며, 동 조 제3항에 따르면 “예산대비결산수지명세서”는 예산관리자가 작성한다고 되어있다.
- 그런데 제3항에 “예산대비결산수지명세서”가 제2항제4호가 아닌 제2항제5호로 잘못 표기된 사실을 확인하였다.

☞ 참고자료: 【회계규정 시행세칙】

제30조(결산 및 임시결산) ① (생략)

② 임시결산을 하는 때에는 다음 각 호의 결산서류를 작성하여야 하며, 지출담당은 각 분기의 다음 달 14일까지 재무제표를 작성하여 기획상임이사에게 보고하여야 한다.

1.~3. (생략)

4. 예산대비결산수지명세서

5. 기타 임시결산에 필요한 사항

③ 제2항제5호의 예산대비결산수지명세서는 예산관리자가 작성한다.

나. 「회계규정 시행세칙」의 상위 법령 반영 필요

- 「국가계약법 시행령」 제58조 따르면 계약의 대가는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급해야 하고 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있으며,
 - 동법 제74조에 따르면 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 하고,
 - 이에 「국가계약법 시행세칙」 제75조에 따르면 계약목적에 따라 지체상금률을 달리하여 공사는 0.5/1000, 물품 제조·구매는 0.75/1000, 용역은 1.25/1000를 적용하도록 되어있다.

☞ 참고자료: 【국가계약법 시행령】

제58조(대가의 지급) ①법 제15조제2항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 제55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 지급해야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

제74조(지체상금) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자(국가기관과 지방자치단체를 제외한다)가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액(장기 계속공사계약·장기계속물품제조계약·장기계속용역계약의 경우에는 연차별 계약금액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 기획재정부령이 정하는 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.

☞ **참고자료: 【국가계약법 시행규칙】**

제75조(지체상금률) 영 제74조제1항에 따른 지체상금률은 다음 각호와 같다.

1. 공사: 1천분의 0.5
2. 물품의 제조·구매(영 제16조제3항에 따라 소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우를 포함한다. 이하 이 호에서 같다): 1천분의 0.75. 다만, 계약 이후 설계와 제조가 일괄하여 이루어지고, 그 설계에 대하여 발주한 중앙관서의 장의 승인이 필요한 물품의 제조·구매의 경우에는 1천분의 0.5로 한다.
3. 물품의 수리·가공·대여, 용역(영 제16조제3항에 따라 소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우의 그 용역을 제외한다) 및 기타: 1천분의 1.25
4. 군용 음·식료품 제조·구매: 1천분의 1.5
5. 운송·보관 및 양곡가공: 1천분의 2.5

○ 그러나 우리 원 「회계규정 시행세칙」 별지 제9호서식(물품·공사·용역 계약서)의 계약조항에는 상위법령인 「국가계약법 시행규칙」과 다르게 물품·공사·용역 계약의 지체상금률을 1.5/1000으로 일괄 적용하고 있고,

- 대가의 지급 시 계약상대자의 청구일로부터 14일 이내에 지급하도록 적용되어 있는 사실을 확인하였다.

☞ **참고자료: 【회계규정 시행규칙 [별지 제9호서식]**

물품공사용역 계약서	
건강보험심사평가원이 발주하는 물품·공사·용역 계약을 이행함에 있어 계약상대자는 아래 기재사항을 수락하고 기명날인 함.	
20 년 월 일	
발주자	계약상대자
(중 략)	
1. ~ 2. (생략)	
3. 계약상대자는 지정기일까지 납품(이행)하지 못할 경우 그 지체일수 1일에 대하여 계약금액의 <u>1.5/1,000에 해당하는 지체상금을 납부</u> 하여야 하되, 대금 지급시 상계처리 할 수 있다.	
4. (생략)	
5. 계약상대자는 납품(이행)완료 후 필요서류를 갖추어 대금청구를 하여야 하며 본원은 <u>청구일로부터 14일 이내</u> 에 지급기로 한다. (이하생략)	

【조치사항】

○ 「회계규정 시행세칙」의 문구 오류를 정정하고 현행 법령상 대금지급 기한 및 지체상금률을 적용하여 규정 개정 추진 예정임. (현지조치)